



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RIYAN ROMADHON.**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krebbe RT:001 Ds. Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (sesuai KTP), saat ini sopir

Terdakwa Riyan Romadhon ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa Riyan Romadhon. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALFIANNUR**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Krebet RT:002 Ds. Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab.Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Alfiannur ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020.

Terdakwa Alfiannur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DARIS PURBA, SH MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor :377/PID/VII/2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 175 / Pid.Sus / 2020 / PN Yyk tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIYAN ROMADHON** dan Terdakwa II. **ALFIANNUR** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **RIYAN ROMADHON** dan Terdakwa II. **ALFIANNUR** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla dan 1 (satu) bungkus zip warna hitam dan 1 (satu) buah paper;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla;
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. AB 5591 IB.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. **RIYAN ROMADHON**.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SKP. Kap/48/III/2020/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2020, kemudian diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang.Kap/48-A/2020/Satresnarkoba tertanggal 18 Maret 2020, yang berarti penangkapan Para Terdakwa dimulai sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 karena perkara ini adalah perkara Tindak Pidana Narkotika maka tentang masalah penahanan dan penangkapan mengacu kepada Undang Undang Tentang Tindak Pidana Narkotika hal tersebut dapat pada Pasal 76 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut : Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik, sehingga dinyatakan Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 sedangkan tanggal 19 Maret 2020 adalah masa penahanan yang menjadi kewenangan Penyidik. dan masalah yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan dapat diajukan sebelum perkara diperiksa oleh Majelis Hakim melalui jalur Pra Peradilan sehingga apa yang dinyatakan dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan tetap pada Penuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa mereka Terdakwa I. RIYAN ROMADHON dan Terdakwa II. ALFIANNUR, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 09.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Krebet RT:002 Ds. Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan



mengadili, <strong>percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka Terdakwa I. RIYAN ROMADHON dan Terdakwa II. ALFIANNUR, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 09.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 di Krebet RT:002 Ds. Sendangsari, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANI KRISNAWARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
  - Bahwa saksi bersama dengan tim pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 00.15 Wib telah melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Omawan Alfario Hafan (Rio) (dalam berkas perkara lain) di Tegalrejo RT 007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
  - Bahwa saksi bersama tim saat menangkap saksi Omawan Alfario Hafan (Rio) menemukan barang bukti yang berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik kecil isi 1 (satu) bungkus kertas isi tembakau Gorilla.
- 1 (satu) buah paper dan potongan cotton bud warna pink
- 1 (satu) buah kotak snack isi 4 (empat) puntung tembakau Gorilla.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna isi 2 (dua) liting tembakau Gorilla.
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk OPPO.
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Omawan, saksi Omawan mengakui tembakau Gorilla tersebut ia beli dari Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 09.45 Wib menangkap terdakwa Riyan Romadhon dan Terdakwa Alfiannur serta saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah Terdakwa Alfiannur di Krebet RT 002 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa Riyan Romadhon, Terdakwa Alfiannur dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditemukan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) liting rokok tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol AB 5591 IB
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Riyan Romadhon dan Terdakwa Alfiannur sebelum ditangkap mengakui telah menggunakan tembakau Gorilla.
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa Riyan Romadhon dan Terdakwa Alfiannur menceritakan cara menggunakan tembakau Gorilla adalah membuat litingan rokok yang diisi dengan tembakau gorilla kemudian salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api dan ujung yang lain dihisap secara bergantian.
- Bahwa setahu saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa Riyan Romadhon dan Terdakwa Alfiannur tidak ditemukan puntung rokok yang berisi tembakau gorilla meskipun Para Terdakwa mengakui habis menghisap rokok berisi tembakau Gorilla.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa Riyan Romadhon mengakui telah membeli tembakau Gorilla.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Riyan Romadhon menceritakan membeli tembakau Gorilla dari seseorang yang bernama Kevin.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Riyan Romadhon, seseorang bernama Kevin telah menyuruh Terdakwa Riyan Romadhon untuk menemuinya di GOR Gelar Sena Klaten.
- Bahwa pembelian tembakau Gorilla dilakukan secara patungan yaitu Terdakwa Riyan Romadhon patungan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Alfiannur patungan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rio (Terdakwa dalam perkara lain) patungan sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa Riyan Romadhon membeli tembakau Gorilla adalah awalnya Terdakwa Riyan Romadhon membuka Aplikasi Instagram kemudian mencari Hastag (#) dengan menulis # Sintetis, lalu Terdakwa Riyan Romadhon DM yang mempunyai arti intinya Terdakwa Riyan Romadhon mau membeli tembakau Gorilla.
- Bahwa kemudian penjual tembakau Gorilla menyebutkan harga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun penjual menghendaki bertemu di Klaten.
- Bahwa kemudian terjadilah transaksi pembelian tembakau Gorilla pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pada sekitar sore hari.
- Bahwa setahu saksi saat penangkapan Terdakwa Alfiannur dirumahnya, Terdakwa Riyan Romadhon sedang bermain dirumah Terdakwa Alfiannur.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Alfiannur adalah seorang pelajar sedangkan Terdakwa Riyan Romadhon tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengakui menggunakan tembakau Gorilla dengan alasan pingin mencoba coba.
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa efek dari penggunaan tembakau Gorilla adalah adanya rasa mengantuk dan kepala terasa ngglier (Pusing).
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan saat menggunakan tembakau Gorilla tidak disertai dengan mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paper
- 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol AB 5591 IB
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menghisap tembakau Gorilla
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung tembakau Gorilla yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.
- Bahwa orang tua Para Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa Riyan Romadhon dan Terdakwa Alfiannur telah menggunakan tembakau Gorilla.
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan membenarkan
- 2. Saksi **SUMARDI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi bersama dengan tim pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 00.15 Wib telah melakukan penangkapan terhadap saksi Omawan Alfario Hafan (Rio/Terdakwa dalam perkara lain) yang bertempat tinggal di Tegalrejo RT 007 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa saat digeledah telah ditemukan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol AB 5591 IB
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa setelah ditangkap dan ditemukan barang bukti, kemudian saksi Omawan dibawa ke Polresta dan saksi Omawan menyatakan membeli tembakau Gorilla dari Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 09.45 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Riyan Romadhon, Terdakwa Alfiannur dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa Alfiannur di Kreet RT 002 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Riyan Romadhon, Terdakwa Alfiannur dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) liting rokok tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol AB 5591 IB
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa setelah Terdakwa Riyan Romadhon, Terdakwa Alfiannur dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap kemudian dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setahu saksi sebelum ditangkap Terdakwa Riyan Romadhon, Terdakwa Alfiannur dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) telah menggunakan tembakau Gorilla.
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa Riyan Romadhon, Terdakwa Alfiannur dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) dalam menggunakan tembakau Gorilla yaitu dengan cara lintingan rokok yang telah berisi tembakau Gorilla dimana salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api terlebih dahulu dan ujung lainnya dihisap secara bergantian.
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Riyan Romadhon, terdakwa Alfiannur dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) dalam menggunakan tembakau Gorilla, dan saat itu tidak diketemukan adanya puntung bekas penggunaan tembakau Gorilla.
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) dalam menggunakan tembakau Gorilla dilakukan diteras rumah terdakwa Riyan Romadhon di daerah Kreet, Pajangan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setahu saksi yang membeli tembakau Gorilla adalah Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa Riyan Romadhon, tembakau Gorilla dibeli dari seseorang yang bernama Kevin dengan harga sejumlah Rp

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket tembakau Gorilla dapat diambil di GOR Klaten.

- Bahwa tembakau Gorilla dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa Riyan Romadhon sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Alfiannur sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Omawan sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Riyan Romadhon awalnya membuka Aplikasi Instagram kemudian mencari Hastag # dengan menulis # Sintesis lalu Terdakwa Riyan Romadhon DM yang intinya mau membeli tembakau Gorilla.
- Bahwa kemudian penjual tembakau Gorilla menyebut harga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian terjadilah transaksi antara Terdakwa Riyan Romadhon dengan Kevin pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar sore hari..
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa Riyan Romadhon sedang bermain dirumah Terdakwa Alfiannur.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui menggunakan tembakau Gorilla awalnya hanya ingin mencoba.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui setelah menggunakan tembakau Gorilla merasa ngantuk dan kepala terasa ngglier atau pusing.
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya minuman keras.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol AB 5591 IB
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa setahu saksi dalam penggunaan tembakau Gorilla Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa setahu saksi setelah urine Para Terdakwa diuji lab hasilnya adalah urine Para Terdakwa positif mengandung tembakau Gorilla yang termasuk kategori Narkotika Golongan I.
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Para Terdakwa menyatakan menyesal.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.
- 3. Saksi **RUDI HARTANA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba di Polresta Yogyakarta.
  - Bahwa saksi bersama dengan tim pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 00.15 Wib telah melakukan penangkapan terhadap saksi Omawan Alfario Hafan (Rio) di Tegalrejo RT 007 Bangunjiwo, Kasihan Bantul.
  - Bahwa saat saksi Omawan ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti yang berupa :
    - 1 (satu) buah toples plastic kecil isi 1 (Satu) bungkus kertas isi tembakau Gorilla
    - 1 (satu) buah paper
    - 1 (satu) potongan cutton bud warna pink
    - 1 (satu) buah kotak snack isi 4 (empat) puntung tembakau Gorilla
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna isi 2 (dua) linting tembakau Gorilla
    - 1 (satu) buah HP merk OPPO
  - Bahwa setelah saksi Omawan ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 09.45 Wib saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah Terdakwa Alfiannur d Krebet RT 002 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul
  - Bahwa saat Para Terdakwa dan saksi Rizki Aji Saputra ditangkap dirumah terdakwa Alfiannur ditemukan barang bukti yang berupa :
    - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla.
    - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
    - 1 (satu) buah paper
    - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla.
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol AB 5591 IB
    - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi Rizki Aji Saputra dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa setahu saksi dari pengakuan Para Terdakwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa telah menggunakan tembakau Gorilla.
  - Bahwa setahu saksi dalam penggunaan tembakau Gorilla Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
  - Bahwa setahu saksi setelah urine Para Terdakwa diuji lab hasilnya adalah urine Para Terdakwa positif mengandung tembakau Gorilla yang termasuk kategori Narkotika golongan I.
  - Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Para Terdakwa menyatakan menyesal.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya
4. Saksi **OMAWAN ALFARIO HAFAN Alias FARUQ**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah ditangkap oleh Polisi disebabkan telah menyalahgunakan tembakau Gorilla,
  - Bahwa setahu saksi tim dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 Wib telah menangkap saksi di rumah orang tua saksi di Tegalrejo RT 007 Bangunjiwo Kasihan Bantul
  - Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa
    - 1 (satu) buah toples plastic kecil isi 1 (satu) bungkus kertas isi tembakau Gorilla
    - 1 (satu) buah paper dan
    - 1 (satu) potongan cotton bud warna pink
    - 1 (satu) buah kotak snack isi 4 (empat) puntung tembakau Gorilla
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna isi 2 (dua) linting tembakau Gorilla
    - 1 (satu) buah HP OPPO
  - Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa tembakau Gorilla yang ditemukan petugas tersebut saksi mengakui miliknya yang dibeli dari Terdakwa Riyan
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 Wib, tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang menangkap saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Riyan Romadhon dan Terdakwa Alfianur serta Rizki Aji Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) di tempat tinggal Alfianur di Krebet RT 002 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Bantul

- Bahwa pada saat menangkap dan menggeledah Para Terdakwa, tim dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa;
  - 1 (satu ) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.
  - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa kemudian Terdakwa Riyan dan Terdakwa Alfianur beserta barang bukti yang ditemukan Tim Sat Resnarkoba dibawa ke Polresta.
- Bahwa saksi membeli tembakau Gorilla dari Terdakwa Riyan dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 klip plastic
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 klip plastic isinya berapa gram
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla adalah sebagai berikut : awalnya lintingan rokok yang berisi tembakau, salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api terlebih dahulu dan ujung yang lainnya Para Terdakwa hisap
- Bahwa saksi meminta tolong Terdakwa Riyan untuk membeli tembakau Gorilla, seminggu sebelum saksi ditangkap Polisi
- Bahwa saksi baru sekali meminta tolong Terdakwa Riyan untuk membelikan tembakau Gorilla
- Bahwa setelah saksi memesan tembakau Gorilla ke Terdakwa Riyan melalui Whats App (WA), pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa Riyan dan Terdakwa Alfianur datang kerumah saksi untuk mengambil uang
- Bahwa setelah saksi memberi uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Riyan dan Terdakwa Alfianur pergi membeli tembakau Gorilla dan malam harinya, Terdakwa Riyan dan Terdakwa Alfianur datang kerumah teman saksi yang bernama Edo untuk mengantar tembakau Gorilla yang saksi pesan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan dimana Terdakwa Riyan membeli tembakau Gorilla.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Riyan saat keduanya nongkrong.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Riyan dan Terdakwa Alfianur membeli tembakau Gorilla dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, milik Terdakwa Riyan
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa saksi membenarkan dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper, 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB., 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyimpan dan menghisap tembakau Gorilla
- Bahwa saksi yang menghubungi Terdakwa Riyan untuk memesan tembakau Gorilla
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **RIYAN ROMADHON** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tim dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 Wib telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Terdakwa Alfianur serta saksi Rizki Aji saputra (terdakwa dalam perkara lain) di tempat tinggal Terdakwa Alfianur di Krebet RT 002 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Bantul
- Bahwa tim saat menangkap dan menggeledah Para Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam serta
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.(milik Terdakwa Riyan Romadhon)
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Alfianur beserta barang bukti yang ditemukan Tim Sat Resnarkoba dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelum ditangkap keduanya sudah memakai tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa memakai tembakau gorilla dengan cara sebagai berikut : lintingan rokok yang berisi tembakau, salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api terlebih dahulu dan ujung yang lainnya Para Terdakwa hisap secara bergantian
- Bahwa pada saat dicek tidak ditemukan puntung rokok yang berisi tembakau Gorilla
- Bahwa Terdakwa Riyan mengakui yang melinting rokok yang berisi tembakau Gorilla
- Bahwa para terdakwa mengakui merokok tembakau Gorilla di teras rumah Terdakwa Alfianur di Kreet Pajangan Bantul.
- Bahwa Terdakwa Riyan mengakui yang membeli tembakau Gorilla berpatungan dengan Terdakwa Alfiannur dan saksi Omawan..
- Bahwa Terdakwa Riyan mengakui membeli tembakau Gorilla dari Kevin.
- Bahwa Kevin menyuruh terdakwa Riyan untuk menemui dirinya di GOR Gelar Sena Klaten
- Bahwa Terdakwa Riyan membeli tembakau Gorilla secara patungan, yaitu pakai uang Terdakwa Riyan sendiri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Alfiannur sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Omawan Alfario Rp. sejumlah 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa Riyan membeli tembakau Gorilla adalah sebagai berikut : Awalnya Terdakwa Riyan membuka Aplikasi Instagram kemudian mencari Hastag (#) dengan menulis #Sintetis, lalu terdakwa Riyan DM yang intinya mau membeli tembakau Gorilla
- Bahwa kemudian penjual tembakau Gorilla kemudian menyebutkan harga sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun harus bertemu di Klaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riyan dan penjual tembakau Gorilla yang bernama Kevin lalu melakukan transaksi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar sore hari di GOR Klaten.
- Bahwa saat ditangkap di rumah Terdakwa Alfiannur, Terdakwa Riyan dan saksi Rizki sedang bermain di rumah Terdakwa Alfiannur.
- Bahwa Terdakwa Riyan tidak mempunyai pekerjaan, tetapi kadang-kadang menjadi sopir
- Bahwa Para Terdakwa mengakui menghisap tembakau Gorilla dengan alasan hanya coba-coba
- Bahwa Para Terdakwa merasakan setelah menggunakan tembakau Gorilla merasa ngantuk dan ngglier ( pusing kepala ).
- Bahwa Terdakwa Riyan menyatakan datang ke rumah Terdakwa Alfiannur hanya untuk kumpul-kumpul
- Bahwa Terdakwa Riyan membenarkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.milik terdakwa Riyan Romadhon.
  - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih .
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam penggunaan tembakau Gorilla.
- Bahwa Terdakwa Riyan mengakui sudah beberapa kali menghisap tembakau Gorilla
- Bahwa Terdakwa Riyan menyatakan sudah diperiksa urinya dan hasilnya positif mengandung tembakau Gorilla yang termasuk dalam Narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa Riyan Romadhon menyatakan orang tuanya tidak mengetahui anaknya ( terdawan Riyan ) memiliki dan memakai tembakau gorilla, orang tuanya sangat menyesalkan kejadian yang telah Terdakwa Riyan lakukan
- Bahwa Terdakwa Riyan menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa Terdakwa Riyan menyatakan belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **ALFIANNUR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tim dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 Wib telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Terdakwa Riyan Romadhon serta saksi Rizki Aji saputra (Terdakwa dalam perkara lain) di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Kreet RT 002 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Bantul
- Bahwa saat menangkap dan menggeledah Terdakwa, Tim dari Sat Resnarkoba telah menemukan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam serta
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.(milik terdakwa Riyan Romadhon)
  - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Riyan Romadhon beserta barang bukti yang ditemukan Tim Sat Resnarkoba dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap bersama dengan Terdakwa Riyan Romadhon sudah memakai tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa memakai tembakau Gorilla dengan cara sebagai berikut : lintingan rokok yang berisi tembakau, salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api terlebih dahulu dan ujung yang lainnya Para Terdakwa hisap secara bergantian
- Bahwa meskipun Para Terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah menggunakan tembakau Gorilla tetapi pada saat pengeledahan tidak ditemukan puntung rokok yang berisi tembakau Gorilla
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa Riyan Romadhon yang melinting rokok yang berisi tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan merokok tembakau Gorilla di teras rumah orang tua Terdakwa Alfiannur di Kreet Pajangan Bantul.
- Bahwa Terdakwa Alfiannur mengakui yang membeli tembakau Gorilla berpatungan dengan Terdakwa Riyan dan saksi Omawan..

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan penjual tembakau Gorilla adalah Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa Kevin menyuruh Terdakwa Riyan untuk menemui dirinya di GOR Gelar Sena Klaten
- Bahwa Terdakwa Alfiannur membeli tembakau Gorilla secara patungan, yaitu pakai uang Terdakwa Riyan sendiri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Alfiannur sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Omawan Alfario Rp. sejumlah 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa cara terdakwa Riyan membeli tembakau Gorilla adalah sebagai berikut : Awalnya Terdakwa Riyan membuka Aplikasi Instagram kemudian mencari Hastag (#) dengan menulis # Sintetis, lalu Terdakwa Riyan DM yang intinya mau membeli tembakau Gorilla
- Bahwa kemudian penjual tembakau Gorilla kemudian menyebutkan harga sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun harus bertemu di Klaten.
- Bahwa Terdakwa Riyan dan penjual tembakau Gorilla yang bernama Kevin lalu melakukan transaksi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar sore hari di GOR Klaten.
- Bahwa saat ditangkap di rumah Terdakwa Alfiannur, Terdakwa Riyan dan saksi Rizki sedang bermain di rumah Terdakwa Alfiannur.
- Bahwa Terdakwa Alfiannur adalah masih berstatus sebagai pelajar/ masih bersekolah
- Bahwa Terdakwa Riyan tidak mempunyai pekerjaan, tetapi kadang-kadang menjadi sopir
- Bahwa Para Terdakwa mengakui menghisap tembakau Gorilla dengan alasan hanya coba-coba
- Bahwa Para Terdakwa merasakan setelah menggunakan tembakau Gorilla merasa ngantuk dan ngglier ( pusing kepala ).
- Bahwa Terdakwa Alfiannur menyatakan didatangi Terdakwa Riyan Romadhon hanya untuk kumpul-kumpul
- Bahwa Terdakwa Alfiannur membenarkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.milik terdakwa Riyan Romadhon.
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam penggunaan tembakau Gorilla.
- Bahwa Terdakwa Alfiannur menyatakan sudah diperiksa urinnnya dan hasilnya positif mengandung tembakau Gorilla yang termasuk dalam Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa Alfiannur menyatakan orang tuanya tidak mengetahui anaknya (Terdakwa Alfiannur) memiliki dan memakai tembakau Gorilla, orang tuanya sangat menyesalkan kejadian yang telah Terdakwa Alfiannur lakukan
- Bahwa Terdakwa Alfiannur menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa Terdakwa Alfiannur menyatakan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. .Saksi **WAGIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah petugas Litmas ditempat tinggal Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Riyan Romadhon dalam kehidupan sehari hari dikenal baik, dan aktif berkegiatan dikampungnya.
- Bahwa setahu saksi ayah dari Terdakwa Riyan Romadhon bekerja serabutan sebagai buruh bangunan.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Riyan Romadhon belum berkeluarga dan saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Riyan Romadhon diberikan keringanan hukuman dengan alasan saat kejadian Terdakwa Riyan Romadhon khilaf sehingga kemudian menggunakan tembakau Gorilla, dan agar Terdakwa Riyan Romadhon dapat segera membantu orang tuanya dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah adalah milik Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **H A R U N** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa Alfiannur,
  - Bahwa setahu saksi baik di rumah maupun di sekolah Terdakwa Alfiannur mempunyai tingkah laku yang baik.
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa Alfiannur baru saja lulus dari pendidikan SMK pada bulan Maret 2020
  - Bahwa saksi merasa kaget dikarenakan terdakwa Alfiannur telah menggunakan tembakau Gorilla.
  - Bahwa saksi mengetahui setelah diproses hukum Terdakwa Alfiannur berencana untuk melanjutkan pendidikannya
  - Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Alfiannur diberikan keringanan hukuman dengan alasan masih ingin meneruskan pendidikannya dan sebagai orang tua saksi masih sanggup untuk mendidik Terdakwa Alfiannur kembali ke jalan yang benar.
  - Bahwa saksi menyatakan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Vario adalah milik Terdakwa Riyan Romadhon.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla dan 1 (satu) bungkus zip warna hitam dan 1 (satu) buah paper.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya berisi 25 ( Dua puluh lima ) linting rokok tembakau Gorilla.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol AB 5591 IB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 Wib telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa serta saksi Rizki Aji Saputra (terdakwa dalam perkara lain) di tempat tinggal orang tua Terdakwa Alfiannur di Krebet RT 002 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Bantul
- Bahwa saat menangkap dan menggeledah Para Terdakwa, tim dari Sat Resnarkoba telah menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau Gorilla

- 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
- 1 (satu) buah paper
- 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.(milik Terdakwa Riyan Romadhon)
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tim Sat Resnarkoba dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelum ditangkap bersama sudah memakai tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa memakai tembakau Gorilla dengan cara sebagai berikut : lintingan rokok yang berisi tembakau, salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api terlebih dahulu dan ujung yang lainnya para terdakwa hisap secara bergantian
- Bahwa meskipun Para Terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah menggunakan tembakau Gorilla tetapi pada saat penggeledahan tidak ditemukan puntung rokok yang berisi tembakau Gorilla
- Bahwa Terdakwa Alfiannur menyatakan, Terdakwa Riyan Romadhon yang melinting rokok yang berisi tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan merokok tembakau Gorilla di teras rumah orang tua Terdakwa Alfiannur di Kreet Pajangan Bantul.
- Bahwa Terdakwa Alfiannur menyatakan yang membeli tembakau Gorilla berpatungan dengan Terdakwa Riyan dan saksi Omawan..
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan penjual tembakau Gorilla adalah Terdakwa Riyan Romadhon.
- Bahwa Kevin menyuruh Terdakwa Riyan untuk menemui dirinya di GOR Gelar Sena Klaten
- Bahwa Para Terdakwa membeli tembakau Gorilla secara patungan, yaitu memakai uang Terdakwa Riyan sendiri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Alfiannur sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Omawan Alfario Rp. sejumlah 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa Riyan membeli tembakau Gorilla adalah sebagai berikut : Awalnya Terdakwa Riyan membuka Aplikasi Instagram kemudian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Hastag (#) dengan menulis # Sintetis, lalu Terdakwa Riyan DM yang intinya mau membeli tembakau Gorilla

- Bahwa kemudian penjual tembakau Gorilla kemudian menyebutkan harga sejumlah Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah ) namun harus bertemu di Klaten
- Bahwa Terdakwa Riyan dan penjual tembakau Gorilla yang bernama Kevin lalu melakukan transaksi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar sore hari di GOR Klaten.
- Bahwa saat ditangkap di rumah Terdakwa Alfiannur, Terdakwa Riyan dan saksi Rizki sedang bermain di rumah Terdakwa Alfiannur.
- Bahwa Terdakwa Riyan Romadhon tidak mempunyai pekerjaan tetapi kadang kadang punya sambilan sebagai sopir sedangkan Terdakwa Alfiannur adalah masih berstatus sebagai pelajar/ masih bersekolah
- Bahwa Para Terdakwa mengakui menghisap tembakau Gorilla dengan alasan hanya coba-coba
- Bahwa Para Terdakwa merasakan setelah menggunakan tembakau Gorilla merasa ngantuk dan nggilyer ( pusing kepala ).
- Bahwa Terdakwa Alfiannur menyatakan didatangi terdakwa Riyan Romadhon hanya untuk kumpul-kumpul
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.milik terdakwa Riyan Romadhon.
  - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam penggunaan tembakau Gorilla.
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan sudah diperiksa urinya dan hasilnya positif mengandung tembakau Gorilla yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan orang tuanya tidak mengetahui anaknya memiliki dan memakai tembakau Gorilla, orang tuanya sangat menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (recht persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama **RIYAN ROMADHON** dan Terdakwa II bernama **ALFIANNUR** dimana pada permulaan sidang, Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa I **RIYAN ROMADHON** dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **ALFIANNUR**, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak, yaitu tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak ini berkaitan dengan unsur berikutnya yaitu Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa tim dari Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 Wib telah menangkap dan menggeledah Para Terdakwa di tempat tinggal terdakwa Alfiannur di Kreet RT 002 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Bantul
- Bahwa tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta saat menangkap dan menggeledah Para Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla
  - 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam
  - 1 (satu) buah paper
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.(milik Terdakwa Riyan Romadhon)
  - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tim Sat Resnarkoba dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I ini tanpa hak atau melawan hukum oleh karena harus seijin Menteri Kesehatan atau dokter, sedangkan Para Terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

**Ad 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I yaitu tembakau Gorilla, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 09.45 Wib tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah menangkap dan kemudian menggeledah Para Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa Alfiannur di Krebet RT 002 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Bantul

Bahwa Tim saat menangkap dan menggeledah Para Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam serta 1 (satu) buah paper
- 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol : AB 5591 IB.
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam putih
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelum ditangkap keduanya sudah memakai tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa memakai tembakau Gorilla dengan cara sebagai berikut : lintingan rokok yang berisi tembakau, salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api terlebih dahulu dan ujung yang lainnya Para Terdakwa hisap secara bergantian

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 910/NNF/2019 tanggal 23 Maret 2020** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Wahyu Marsudi S Si, M Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa **BB-1871/2020/NNF** yang berupa : irisan daun, berat semula 7,13239 gram dan setelah dilakukan Uji Laboratorium sisa 7,11822 gram dan **BB-1872/2019/NNF** berupa daun dalam linting rokok, berat semula 4,69760 gram dan setelah Uji Laboratorium sisa 4,68871 gram tersebut diatas adalah mengandung **Senyawa Sintesis 5-FLUORO-ADBICA** terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) RI No 5 Tahun 2020 Tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla ini tanpa hak atau melawan hukum oleh karena harus seijin Menteri Kesehatan atau dokter, sedangkan Para Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla dan 1 (satu) bungkus zip warna hitam dan 1 (satu) buah paper;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. AB 5591 IB.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. **RIYAN ROMADHON.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa I masih ingin bekerja, dan Terdakwa II masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **RIYAN ROMADHON** dan Terdakwa II **ALFIANNUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RIYAN ROMADHON** dan Terdakwa II **ALFIANNUR** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan.) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus zip klip warna hitam isi tembakau Gorilla dan 1 (satu) bungkus zip warna hitam dan 1 (satu) buah paper;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok LA yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) linting rokok tembakau Gorilla;
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol. AB 5591 IB.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. RIYAN ROMADHON.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari tanggal Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh kami, LILIK NURAINI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERNA INDRAWATI, S.H., M.H. dan TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh LILIK NURAINI, S.H Hakim Ketua dengan didampingi ERNA INDRAWATI, S.H., M.H. dan TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. SRI WINASTUTI H, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh FADHOLY YULIANTO, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.

LILIK NURAINI, S.H.

TRI RACHMAT SETIJANTA S.H.MH.

Panitera Pengganti,

RR. SRI WINASTUTI H, S.H